

1501464-58.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... informalmente a prática do delito de tráfico.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda e uso de drogas, avistaram dois agentes em atitude suspeita de tráfico com um terceiro indivíduo em uma motocicleta; na sequência, o rapaz da moto saiu levando consigo uma sacolinha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501464-58.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501464-58.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ANDRADE CROSEIRA PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501464-58.2021.8.26.0548

Autos nº 429/2021

Vistos etc.,

I - RAFAEL ANDRADE CROSEIRA PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 1º de maio de 2021, por volta das 16h30min, na Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maselli, nº 100, Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o inequívoco fim de entrega ao consumo de terceiros, 15 (quinze) eppendorfs de crack (peso líquido total de 1,2 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), em espécie e notas diversas. Diante da não localização do réu para notificação pessoal (fls. 103), foi apresentada defesa prévia a fls. 111/112.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 8 de setembro de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 117/118).

Notificado por edital (fls. 144), por decisão de 23 de fevereiro de 2022, foi determinada a suspensão do processo e do curso da prescrição (fls. 161). Então, o réu foi pessoalmente citado (fls. 187).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 211).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; em tese subsidiária, em caso de condenação pelo crime de tráfico, pleiteou a aplicação do artigo 33, §4º da Lei de Drogas (termo de debates de fls. 212/215).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 13, Guia de Depósito Judicial constante de fls. 81 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 190/192.

Quanto à autoria, o acusado disse ser dependente químico há 16 (dezesesseis) anos e estar internado em uma clínica de recuperação, tendo negado a prática do tráfico; disse ter efetuado a compra das porções de crack para o seu consumo e, ao se sentar para fumar, avistou dois indivíduos em uma motocicleta em aparente transação comercial com o agente que, ao perceber a aproximação da viatura, correu. Afirmou, ainda, que trazia consigo, além da sacola com os eppendorfs e dinheiro, seu cachimbo e que os policiais somente o detiveram após verificar que já possuía passagens anteriores. Negou, por fim, ter confessado informalmente a prática do delito de tráfico.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda e uso de drogas, avistaram dois agentes em atitude suspeita de tráfico com um terceiro indivíduo em uma motocicleta; na sequência, o rapaz da moto saiu levando consigo uma sacolinha e os outros dois tentaram se evadir pelo Terminal Central, tendo sido detido apenas o acusado. Em abordagem e revista pessoal, foram localizadas 15 (quinze) porções de crack e a quantia aproximada de R\$ 58,00 (cinquenta e oito reais); indagado, o réu confessou informalmente que estava na prática do tráfico.

Por fim, ambos o reconheceram em juízo.

Cumprir destacar que os depoimentos dos policiais militares, ainda que tenham efetuado a prisão do acusado, fato que, aliás, como se sabe, não os invalida ou os tornam suspeitos, devem estar em absoluta consonância com o conjunto probatório dos autos, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, os relatos dos policiais apenas confirmam o encontro e a propriedade do entorpecente; contudo, não comprovam, com a certeza necessária a ensejar uma sentença condenatória, a sua destinação.

Portanto, observo que as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a prática do crime de tráfico por parte do réu.

Ademais, é certo que o acusado manteve, em juízo, a mesma versão apresentada na fase policial; assim, não parece crível a sua confissão informal aos policiais militares.

Aliás, como se sabe, inúmeras são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem e, em situações semelhantes entre si, podem gerar certas confusões.

Desta forma, razão assiste à Defesa no sentido de que não houve comprovação quanto à destinação do tóxico encontrado na posse do réu, compatível, aliás, com a de um usuário de drogas; portanto, não há qualquer circunstância que de fato indique que os entorpecentes se destinassem ao comércio ilícito.

Desta forma, como se vê, evidente que, diante do conjunto probatório acostado aos autos, é o caso de se desclassificar o delito imputado ao réu para o de porte ilegal de entorpecente para uso próprio.

Feitas essas considerações, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código

Penal, bem como do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, OPTO por lhe fixar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, tudo de acordo com o disposto no artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, do mesmo artigo da Nova Lei de Tóxicos. Inviável a aplicação da pena de advertência, uma vez que o réu é reincidente específico (certidão de fls. 196/199).

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a conduta inicialmente imputada e CONDENAR o acusado RAFAEL ANDRADE CROSEIRA PINTO, qualificado nos autos (RG nº 47.926.463 - IIRGD - fls. 96), à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses (artigo 28, inciso II, c.c. o § 4º, da já citada lei), por ter infringido o disposto no artigo 28 da Nova Lei de Tóxicos.

Em caso de não cumprimento da pena e/ou recusa injustificada, poderá o réu ser submetido, sucessivamente, à admoestação verbal e multa (artigo 28, § 6º, incisos I e II da Nova Lei de Tóxicos), observando-se que, se o caso, será aplicado o teor do artigo 29 da mesma Lei.

Solto por este processo, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Desta forma, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA